

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5299/2534

บริษัท ขนส่ง จำกัด
นาย ธรรมบุญ ขจร ภัย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 208

คำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลยอ้างว่า การส่งหมายเรียกและสำเนา
คำฟ้องคดี หมายนัดแจ้งกำหนดวันสืบพยานคดี ได้ส่งไปยังที่อื่นซึ่งมิใช่ภูมิลำเนาของ
จำเลย จึงเป็นการส่งไม่ชอบ จำเลยเพิ่งมาทราบว่าถูกฟ้องเมื่อมีการส่งคำบังคับไปยัง
ภูมิลำเนาที่แท้จริงของจำเลยแสดงว่าจำเลยมิได้จงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัด
พิจารณาจึงขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่นั้น เห็นว่า คำขอดังกล่าวเพียงแต่แสดงเหตุที่
จำเลยขาดนัดเท่านั้น แต่มิได้คัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล คำขอของจำเลยจึงไม่
ชอบด้วย ป.วิ.พ.มาตรา 208 วรรคสอง ที่ศาลจะสั่งให้มีการพิจารณาใหม่ได้.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 29,150 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 24,650 บาท ให้โจทก์พร้อม
ด้วยดอกเบี้ย

ต่อมาโจทก์ขอให้ศาลออกคำสั่งบังคับและได้มีการส่งคำสั่งถึงจำเลยจำเลยจึงยื่นคำร้องว่า จำเลยไม่ได้ตั้งใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ขอให้ศาลชั้นต้นรอกการบังคับคดีไว้ก่อน โดยพิจารณาสั่งให้จำเลยยื่นคำให้การ และพิจารณาพิพากษาใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีประเด็นจะต้องวินิจฉัยว่า ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลฎีกาพิเคราะห์คำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลยแล้ว คำขอของจำเลยอ้างว่าการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องก็ดี หมายนัดแจ้งกำหนดวันสืบพยานก็ดี ได้ส่งไปยังที่อื่นซึ่งมิใช่ภูมิลำเนาของจำเลยจึงเป็นการส่งไม่ชอบ จำเลยเพิ่งมาทราบว่าถูกฟ้องเมื่อมีการส่งคำสั่งไปยังภูมิลำเนาที่แท้จริงของจำเลย แสดงว่าจำเลยมิได้ตั้งใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา จึงขอให้ศาลพิจารณาสั่งให้จำเลยยื่นคำให้การและพิจารณาพิพากษาใหม่ เห็นว่า คำขอของจำเลยกล่าวแต่เพียงเหตุที่จำเลยขาดนัดเท่านั้น แต่จำเลยมิได้คัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาล คำขอของจำเลยจึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคสอง ที่ศาลจะสั่งให้มีการพิจารณาใหม่ได้..."

พิพากษายืน.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-นิเวศน์ คำผอง-ยงยุทธ ธารีสาร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ